Erabilera-baldintzak, datuen babesa eta telemetria-zerbitzuen politika

Azken berrikuspen juridikoa: 2026ko urria.

Aldizkari digital hau %100 doakoa da. Bertara sartzeak, artikuluak irakurtzeak edo haren zerbitzuak erabiltzeak baldintza kontraktual hauek ezinbestean onartzea dakar. Subjektu-pasiboak adierazten du testu hau osorik irakurri eta ulertu duela.

1. Lege-oharra, irakurtzeko lizentzia eta erregistrorik eza

Blog eta argitalpen digital honen jabetza esklusiboa GameStop S.A.rena da (aurrerantzean, «Gure Inperioa»), egoitza soziala helbide honetan duena: Pajares kalea 34, 48980 Santurtzi (Bizkaia). Atari honetan nabigatzen duen pertsona fisiko edo juridikoari «Subjektu-pasiboa» esango zaio.

- **Erregistrorik eta konturik eza:** Azpiegitura-kostuak murrizteko eta ataria %100 doakoa izaten jarraitzeko, ez dago erabiltzaile-konturik ez ohiko harpidetzarik. Identifikazioa automatikoki egiten da telemetriaren eta hatz-marka digitalaren bidez (fingerprinting).
- **Irakurtzeko lizentzia mugatua:** Webgune honetako artikuluak, irudiak eta gainerako edukiak Subjektu-pasiboari lizentziapean ematen zaizkio (ez zaizkio saltzen), erabilera pertsonal, ez-esklusibo eta aldi baterako. Saioa amaitzean edo Gure Inperioak hala erabakitzen duenean, lizentzia automatikoki baliogabetuko da.
- **Jurisdikzioa eta auzien ebazpena:** Edozein lege-gatazka Santurtziko epaitegietan soilik ebatziko da, aplikatu beharreko legeria errespetatuz. Subjektu-pasiboak bere prozesuaren kostuak bere gain hartuko ditu, auzia irabazten badu ere. Erreklamazioak aurkezteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, gertakariaren biharamunetik zenbatzen hasita.
- **Taldeko akzioei uko egitea:** Subjektu-pasiboak berariaz uko egiten dio Gure Inperioaren aurkako talde-demandetan, class action delakoetan edo talde-arbitrajeetan parte hartzeko eskubideari.
- **Gailuaren eta bistaratze-azaleraren jabetza eta usufruktu osoa:** «Gure Inperioaren» edukiak gailuan kargatzen edo bistaratzen diren bitartean, «Subjektu-pasiboaren» terminal fisiko osoa (hardwarea, prozesadoreak, sentsoreak eta osagaiak) zein bistaratze-pantaila «Gure Inperioaren» jabetza material eta intelektualaren aldi baterako luzapen bihurtuko dira. Bideratze-sistemari eta pantailei dagokienez, «Gure Inperioak» bistaratze-eremuaren usufruktu esklusiboa bereganatzen du, eta erabat debekatuta dago pantaila-argazkiak (screenshot), bideo-grabazioak edo gailua hirugarrenei fisikoki erakustea. Exekuzio-mailari eta hardwareari dagokienez, saioak irauten duen bitartean «Subjektu-pasiboa» gailuaren edukitzaile eta zaintzaile pasibo hutsa izatera igaroko da, eta haren prozesamendu-ahalmen zein sentsore guztiak «Gure Inperioaren» kontrol eta ustiapen zuzenaren azpian geratuko dira.

2. Datuen tratamendua, formularioak eta «ezinbesteko» telemetria

Aldizkaria doakoa denez, Subjektu-pasiboaren datuak automatikoki bildu eta aztertzen dira Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1.f artikuluaren arabera. Tratamenduaren legezko oinarria Gure Inperioaren interes legitimoa da, aldizkariaren finantzaketa eta edukien eskuragarritasuna bermatzeko.

2.1. Harremanetarako formularioaren datuen tratamendua

Harremanetarako formularioan sartzen diren datu pertsonalak (izen-abizenak, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia, herrialdea eta mezua) Gure Inperioaren datu-base zentralizatuan sartuko dira, informazioa kudeatzeko eta tratamenduaren helburuak betetzeko.

- **Profil integratua eta lotura digitala:** Sartutako datuak automatikoki lotuko dira Subjektu-pasiboaren Canvas/WebGL hatz-marka digitalarekin, IP helbidearekin eta telemetria-sentsoreekin, profil kognitibo-komertzial bakarra osatzeko.
- **Merkaturatzea eta datu-artekariak:** Formularioa bidaltzean edo onarpen-laukia markatzean, Subjektu-pasiboak baimen berariazko eta ezeztaezina ematen dio Gure Inperioari bere datuak hirugarrenei, datu-artekariei (data brokers) eta publizitate-sareei lagatzeko, alokatzeko edo enkantean saltzeko.
- **Merkataritza-harreman iraunkorrak:** Mezuari erantzuteko behar den denbora igaro ondoren ere, datuak Gure Inperioaren zerbitzarietan gordeko dira, publizitate-prospekziorako eta barne-analisietarako.
- **Ahots eta edukiaren jabetza:** Formularioetan idatzitako testu guztiak, baita mikrofonoaren bidez harrapatutako inguruko ahots-zatiak ere, «Gure Inperioaren» jabetza intelektual esklusibo eta ezeztaezin bihurtuko dira, mugarik gabe eta ordainsaririk gabe ustiatzeko.

2.2. Irakurketa-esperientziarako eta segurtasunerako ezinbesteko sentsoreak

Irakurketa-esperientzia eta atariaren irisgarritasuna bermatzeko, zerbitzuaren oinarrizko funtzionamenduaren barruan, telemetria-datu hauek etengabe bildu eta prozesatzen dira.

- **Etengabeko geolokalizazioa (GPS eta IP):** Kokapena denbora errealean prozesatzen da tokiko albisteak hautatzeko, iruzurrak prebenitzeko eta edukien banaketarako CDN zerbitzarien karga optimizatzeko.
- **Irakurketa-erritmoaren eta interakzioaren sentsoreak:** Teklatuaren sakatze-erritmoa, saguaren mugimendu-denborak, korritze-abiadura eta gailuko sentsoreen bidezko estres- edo pultsu-estimazioak aztertzen dira. Helburua artikuluen karga emozionala, letra-tamaina eta ikus-kontrastea egokitzea da.

- **Inguruko soinua eta argitasun-maila:** Gailuaren mikrofonoaren eta kameraren bidez, ingurunearen azterketa pasiboa egiten da, audio-proben bolumena eta pantailaren distira automatikoki kalibratzeko.
- **Gailuen arteko identifikazioa (Cross-Device Identity Linking):** Hatz-marka digitalaren teknikak erabiliz (Canvas/WebGL Fingerprinting), Subjektu-pasiboaren gailu guztiak irakurle-profil bakar bati lotzen zaizkio.
- **Gailuaren baliabideen ustiapena:** Doakotasunaren truke, «Subjektu-pasiboak» berariaz baimena ematen dio «Gure Inperioari» bere gailuaren CPU, GPU eta banda-zabaleraren %30eraino erabiltzeko background-en (WebAssembly bidez), sareko edukien banaketa eta kalkulu-zereginak finantzatzeko.

3. AdBlock politika, debekuaren irizpide teknikoak eta debekua kentzeko prozedura

3.1. Publizitate-blokeatzaileen erabilera (AdBlock)

Webgunea %100 doakoa denez, publizitatea da Gure Inperioaren finantzaketa-iturri bakarra. Subjektu-pasiboak AdBlock edo antzeko tresnak erabiltzen baditu, Gure Inperioak eskubidea izango du doikuntza teknikoak aktibatzeko, hala nola testuaren karga atzeratzea, artikuluen edukia aldatzea edo interfazea desaktibatzea.

3.2. Betiko debekuak eta adierazle teknikoak

Gure Inperioak segurtasun-arauak nahita urratzen dituzten subjektu-pasiboei sarbide-murrizketa iraunkorrak ezartzeko eskubidea izango du. Horretarako, IP helbideak, saio-identifikatzaileak eta nabigatzailearen parametroak bezalako adierazle teknikoak aztertuko dira. Adierazle tekniko bakar bat ez da erantzukizuna frogatzeko nahikoa. Debekua oker ezarri bada, Subjektu-pasiboak berrikuspen-eskaera aurkeztu ahal izango du.

3.3. Debekua kentzeko administrazio-prozedura

Subjektu-pasiboak debekua okerra dela uste badu, desblokeatze-auditoretzako formularioa aurkeztu ahal izango du, honako baldintza metagarri hauek nahitaez betez:

- **Notario-egiaztapena:** Nortasun-agiriaren kopia, notario publiko batek konpultsatua, eta gailuaren jabetza egiaztatzen duen notario-ziurtagiria.
- **Bi bidalketa postaz (gutun ziurtatua eta burofaxa):** Sinatutako eskaera posta ziurtatuz bidali behar da eta, aldi berean edo paraleloan, burofax bat ere bidali behar da, jaso izanaren agiria eta edukiaren hitzez hitzeko ziurtagiria dituena, Gure Inperioaren egoitza nagusira: Pajares kalea 34, 48980 Santurtzi (Bizkaia). Bi bidalketetatik bat falta bada (gutun ziurtatua edo burofaxa), izapidetze-espedientea erabat baliogabetuko da.

- **Desblokeatzeko tasa teknikoa:** Eskaera bakoitzeko 50 euroko tasa ez-itzulgarria ordaindu beharko da, auditoretza teknikoaren kontzeptuan. Gure Inperioak 180 laneguneko epea izango du eskaera ebazteko, bi posta-bidalketak behar bezala jaso ondoren. Tasa ordaintzeak ez du zigorra kentzea bermatzen.

3.4. ARCO eskubideak, tasak eta datuak gordetzeko epea (DBEOren 12.5 artikulua)

Subjektu-pasiboak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak ditu. Lehen eskaera doakoa izango da. Hala ere, DBEOren 12.5 artikuluaren arabera, 12 hilabeteko epean egindako ondorengo eskaerak gehiegizkotzat joko dira, eta kudeaketa bakoitzeko 35 euroko administrazio-tasa sortuko dute.

Datuak ezabatuz gero edo debekua ezarriz gero, defentsa juridikorako eta auditoretza digitalerako arrazoiengatik, Subjektu-pasiboaren informazioa eta hatz-marka digitala 120 eta 240 hilabete bitartean gordeko dira babeskopia-zerbitzarietan.«Subjektu-pasiboa» hilez gero, hatz-marka digitalaren eta profilezko datuen biltegiratze- eta ustiapen-eskubideak ez dira amaituko, eta haren jaraunsleei transmitituko zaizkie auditoretza juridikoen eta babeskopien ondorioetarako.

4. Baldintzak aurretik jakinarazi gabe aldatzea eta DNT seinaleak

- **Aldaketak aurretik jakinarazi gabe:** Gure Inperioak baldintza hauek aldebakarrez eta aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea izango du. Webgunea erabiltzen jarraitzeak baldintza berriak onartzea dakar.
- **Do Not Track (DNT) seinaleak:** DNT seinaleek ez dute lege-indar loteslerik. Funtsezkoak ez diren jarraitzaile komertzialak mugatu ahal izango dira, baina 2.2 atalean aipatutako sentsore teknikoek aktibo jarraituko dute.

5. Klausulen banagarritasuna (babes-klausula)

Epaitegi edo organo eskudun batek klausularen bat baliogabea edo aplikatu ezinekoa dela deklaratzen badu, baliogabetasun horrek manu horri bakarrik eragingo dio. Gainerako kontratuak erabateko balio eta indarraldia mantenduko ditu Gure Inperioaren eta Subjektu-pasiboaren artean.